诏安县市场监督管理局
行政处罚决定书

诏市场处字〔2026〕13号

当事人：诏安县第二自来水有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：91350624705256639T

住所（住址）：诏安县南诏镇文峰街花墩路7号

法定代表人（负责人、经营者）：谢耀生

，该收费项目属于《国务院办公厅转发国家发改委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》（国办函[2020]129号）文件中清理取消的不合理收费项目。当事人向用户收取政府明令禁止的收费项目的行为，涉嫌违反了《中华人民共和国价格法》第十二条的规定，为查明详情，经领导批准，我局于当日依法予以立案调查。

经查：对新申请接入水表的用户，当事人派员工勘察后填写《诏安县第二自来水公司材料领用申请表》领取材料后进行安装。当事人根据供水总管至用户水表前所使用的材料及安装工程情况向用户收取工程材料及安装费。

根据《供电营业规则》第四十七条“供电设施的运行维护管理范围，按产权归属确定。责任分界点按下列各项确定：公用低压线路供电的，以供电接户线用户端最后支持物为分界点，支持物属供电企业。…”和《中华人民共和国民法典》第六百五十六条“供用水、供用气、供用热力合同，参照适用供用电合同的有关规定。”的规定，供水接户线用户

端最后支持物即用户水表为分界点，供水总管至用户水表之间产权归属供水企业。根据本案性质、当事人产权取得方式为建设取得。

根据国务院办公厅发布的《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》（国办函[2020]129号）“二、清理取消不合理收费……（五）接入工程费用。在城镇规划建设用地范围内，供水供电供气供热企业的投资界面应延伸至用户建筑区划红线，除法律法规和相关政策另有规定外，不得由用户承担建筑区划红线外发生的任何费用。从用户建筑区划红线连接至公共管网发生的入网工程建设，由供水供电供气供热企业承担的部分，纳入企业经营成本；按规定由政府承担的部分，应及时拨款委托供水供电供气供热企业建设，或者由政府直接投资建设。……”的要求，供水企业可保留的收费项目为供水水表以后至用水器具前，不包含供水总管至用户水表前。因此供水总管至用户水表前的管道应由当事人建设。当事人向新入户用户收取工程材料及安装费属于政府明令禁止的收费项目。

从2023年9月至2025年9月，当事人向51户新入户用户收取工程材料及安装费（包含“勘察费”收费项目）共计31780元，违法所得31780元。

另查明，当事人向用户收取政府明令禁止的收费项目的行为属于初次违法。

以上事实的主要证据如下：

证据一：2025年10月20日，我局执法人员对当事人进行现场检查的《现场笔录》1份，证明当事人向用户收取政府明令禁止的收费项目的事实。

证据二：2025年10月20日，执法人员现场提取的《诏安二水公司2023年9月-2025年9月水表新入户及收费情况》1份，《2023年9月-2025年9月水表新入户名册》1份和2023年至2025年新入户用户的《诏安县第二自来水公司材料领用申请表》《福建增值税普通发票》复印件各6份，证明当事人向用户收取政府明令禁止的收费项目的事实。

2025年10月20日，我局执法人员对当事人下达的《诏安县市场监督管理局询问调查通知书》1份，证明我局已经通知当事人进行询问调查的时间、地点和所需材料的事实。

证据三：2025年10月20日，我局执法人员对当事人下达的《诏安县市场监督管理局行政法律文书送达地址确认书》1份，证明当事人提供行政法律文书送达地址的真实性。

证据四：2025年10月24日，当事人的委托人提供的《营业执照》《卫生许可证》复印件各1份，证明当事人经营主体资格的真实性。

证据五：2025年10月24日，当事人的委托人提供的身份证正反面复印件1份，当事人法定代表人的身份证正反面复印件1份，《授权委托书》1份，证明当事人及委托人身份的真实性及委托关系。

证据六：2025年10月24日，我局执法人员询问调查当事人的委托人时制作的《诏安县市场监督管理局询问调查笔录》1份，证明当事人向用户收取政府明令禁止的收费项目的事实。

证据七：2025年12月9日，执法人员查询案管系统的截图1份，证明当事人向用户收取政府明令禁止的收费项目的行为属于初次违法。

以上证据均由当事人、检查人、询问人、被询问人签字认可。

2025年12月22日，根据《中华人民共和国价格法》第四十一条“经营者因价格违法行为致使消费者或者其他经营者多付价款的，应当退还多付部分；造成损害的，应当依法承担赔偿责任。”、《价格违法行为行政处罚规定》第十六条“本规定第四条至第十三条规定中的违法所得，属于价格法第四十一条规定的消费者或者其他经营者多付价款的，责令经营者限期退还。难以查找多付价款的消费者或者其他经营者的，责令公告查找。经营者拒不按照前款规定退还消费者或者其他经营者多付的价款，以及期限届满没有退还消费者或者其他经营者多付的价款，由政府价格主管部门予以没收，消费者或者其他经营者要求退还时，由经营者依法承担民事责任”的规定，我局向当事人送达《诏安县市场监督管理局责令退款通知书》（诏市监责退字〔2025〕12-57号]），限当事人在接到通知书之日起十五日内，将消费者或者其他经营者多付价款人民币31780元退还给消费者或者其它经营者，消费者或者其它经营者难以查找的，应当公告查找。2026年1月7日，当事人向我局提供《情况说明》，经查找及公告，无人前来领回多付价款。

2026年1月12日，我局向当事人经营者送达《诏安县市场监督管理局行政处罚告知书》（诏市场告字

[2026]202510210001号）。当事人在法定期限内未提出陈述、申辩意见。

综上所述，当事人向用户收取政府明令禁止的收费项目的行为，违反了《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施。”的规定，应当依据《中华人民共和国价格法》第三十九条“经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿。”，《价格违法行为行政处罚规定》第十条第（六）项“经营者不执行法定的价格干预措施、紧急措施，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得 5 倍以下的罚款；没有违法所得的，处 10 万元以上 100 万元以下的罚款，情节较重的处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：……(六)不执行法定的价格干预措施、紧急措施的其他行为。”的规定进行行政处罚。

鉴于案发后当事人能积极配合调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，属《福建省市场监督管理局关于行政处罚裁量权的适用规则》第十一条第（一）项“积极配合市场监督管理部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的”规定可以依法予以从轻行政处罚的情形。参照福建省市场监督管理系统适用《价格法》《价格违法行为行政处罚规定》行政处罚裁量基准 JG-2 从轻情节“有违法所得的，处违法所得 1.5 倍以下的罚款；……”的规定，本局决定责

令当事人立即停止并改正上述违法收费行为，并对当事人作如下处罚：

1、对当事人没有退还消费者或者其他经营者多付的价款人民币 31780 元予以没收；

2、处以违法所得 1.1 倍的罚款，计人民币 34958 元。

以上罚没款合计 66738 元。

当事人在接到本处罚决定书之日起 15 日内将罚没款缴到诏安汇通村镇银行，地址：诏安县南诏镇二通道港安新区。逾期不缴纳罚款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第（一）项、第（四）的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

本决定书一经送达当事人立即生效，当事人如不服本处罚决定，可于收到本决定书之日起60日内，依法向诏安县人民政府申请复议，也可以在六个月内直接向有管辖权人民法院提起诉讼。

（以下信息请勿修改！！否则盖章会出错！！本段红字请忽略，盖章时会自动删除！！）

诏安县市场监督管理局

2026年01月02日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。